S.T.A.R.

# Condizioni generali di vendita online ai consumatori

Condizioni per vendere online a consumatori beni o contenuti digitali, con i diritti che il Codice del consumo non permette di ridurre.

| | |
|---|---|
| **Identificativo** | STAR-TPL-B2C--digital-y_subscription-n-IT |
| **Versione** | 1.0 |
| **Data** | 2026-10-21 |
| **Legge applicabile** | italiana |
| **Lingua** | italiano |

| **Scelte di questo modello** | |
|---|---|
| Contenuto digitale | sì |
| Abbonamento | no |

Modello da adattare, preparato senza la revisione di un avvocato. Non è una consulenza legale e non vincola nessuno finché le parti non lo firmano. Verifica le scelte con un professionista prima dell'uso.

## Indice

Articolo 1 — Venditore e ambito 3
Articolo 2 — Conclusione del contratto 3
Articolo 3 — Prezzi e pagamento 3
Articolo 4 — Fornitura del contenuto digitale 3
Articolo 5 — Diritto di recesso 3
Articolo 6 — Garanzia legale di conformità 3
Articolo 7 — Dati personali 3
Articolo 8 — Reclami e controversie 4

## Articolo 1 — Venditore e ambito

**1.1** Le presenti condizioni regolano le vendite concluse a distanza tramite il sito di [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (il «Venditore») con consumatori, ai sensi del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).

**1.2** Prima dell'ordine il Venditore fornisce le informazioni previste dall'art. 49 del Codice del consumo: identità e recapiti, caratteristiche essenziali, prezzo totale con imposte, modalità di pagamento e consegna, diritto di recesso, garanzia legale.

**1.3** Nessuna clausola di queste condizioni limita i diritti che il Codice del consumo riconosce al consumatore; le clausole che lo facessero sarebbero nulle (art. 36 del Codice del consumo).

## Articolo 2 — Conclusione del contratto

**2.1** Il contratto si conclude quando il consumatore conferma l'ordine con il pulsante che indica l'obbligo di pagare; il Venditore invia conferma su supporto durevole.

## Articolo 3 — Prezzi e pagamento

**3.1** I prezzi sono in euro e comprendono l'IVA; le spese di consegna sono indicate prima della conferma dell'ordine.

## Articolo 4 — Fornitura del contenuto digitale

**4.1** Il contenuto digitale è reso disponibile senza ritardo dopo la conclusione del contratto, salvo diverso accordo.

## Articolo 5 — Diritto di recesso

**5.1** Il consumatore può recedere senza indicarne le ragioni entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (art. 52 del Codice del consumo).

**5.2** Se la fornitura del contenuto digitale inizia prima della fine di tale termine, il recesso non spetta solo se il consumatore ha dato il consenso espresso all'inizio della fornitura e ha riconosciuto di perdere così il diritto di recesso (art. 59 del Codice del consumo); in mancanza, il diritto resta.

**5.3** Per recedere basta una dichiarazione esplicita, anche con il modulo tipo; il Venditore rimborsa tutti i pagamenti, comprese le spese di consegna standard, entro 14 giorni.

## Articolo 6 — Garanzia legale di conformità

**6.1** Il Venditore risponde dei difetti di conformità del contenuto digitale secondo gli artt. 135-octies e seguenti del Codice del consumo.

## Articolo 7 — Dati personali

**7.1** I dati personali sono trattati secondo l'informativa privacy del Venditore, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

## Articolo 8 — Reclami e controversie

**8.1** I reclami si inviano ai recapiti indicati sul sito; il Venditore risponde entro 15 giorni.

**8.2** La piattaforma europea ODR non è più disponibile dal 20 luglio 2025 (Regolamento (UE) 2024/3228); il consumatore può ricorrere agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie previsti dal Codice del consumo.

**8.3** Per le controversie è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (art. 66-bis del Codice del consumo); si applica la legge italiana, senza privare il consumatore della protezione delle norme inderogabili del Paese in cui risiede.

## Firme

Luogo e data: [luogo], [data]

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

## Allegato — Atti normativi richiamati

| Atto | Titolo ufficiale (verificato) | Verificato |
|---|---|---|
| Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) | Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) | 2026-10-21 |
| Regolamento (UE) 2024/3228 (chiusura della piattaforma ODR) | Regulation (EU) 2024/3228 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 repealing Regulation (EU) No 524/2013, and amending Regulations (EU) 2017/2394 and (EU) 2018/1724 with regard to the discontinuation of the European Online Dispute Resolution Platform (Text with EEA relevance) | 2026-10-21 |
| Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) | DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 | 2026-10-21 |

## Integrità del documento

SHA-256 del testo di questo documento (UTF-8, articoli e commi come stampati):
`7d579ac453a7a31ae422891b7c3caa615a78af821a3c2db37d88a8fe080f4544`

Ricalcolabile con qa/verify_contracts.py dal testo estratto; lo SHA-256 del file PDF è nel manifesto del pacchetto.